

충남대학교병원

시정·개선 요구

제 목 개인●●보호규정(위원회) 운영 부적정

관련부서 진료처 △△△△팀

내 용

△△△△팀은 병원이 처리하는 모든 개인●●의 분실, 도난, 유출, 변조 또는 훼손에 대한 체계적인 관리와 ●●주체의 권리를 보호하기 위해 「개인●●보호규정」을 제정하여 운영하고 있다.

「개인●●보호규정」 제8조 제2항에 따르면 개인●●보호위원회 회의는 재적위원 과반수 출석으로 개최하며, 출석위원 과반수 찬성으로 의결하도록 되어있다.

따라서 위 회의가 성원되기 위해서는 재적위원의 과반수 출석하여야만 개최 할 수 있고 위 규정에서 특별히 정한 다른 사항이 없으면 위임장 제출을 출석으로 갈음하여 처리해서는 아니 된다.

그런데 【표】와 같이 2014년과 2016년에 위 위원회를 개최하면서 출석위원 과반수 참석이 아닌데도 참석을 위임장으로 대신하여 회의를 개최한 사실이 있다.

【표】 개인●●보호 위원회 개최 내역(일부발췌)

연도	위원회	회의구분	회의일시	재적위원	과반위원	출석위원	위임장	개회성립
2014	개인●●보호위원회	정례	2014.12.17	17	9	8	4	X
2016	개인●●보호위원회	정례	2016.06.13	17	9	5	5	X

한편 「같은 규정」 제30조 제1항에 따르면 ‘진료를 위하여 수집, 이용, 제공되는 환자의 개인●●는 「의료법 시행규칙」 제13조 제2항 등 법률에 규정된 경우를 제외하고는 ●●주체의 동의를 받는다’고 되어있으나 위 「시행규칙」 제13조 제2항은 ‘약제용

기 등의 기재사항’에 대한 내용으로 개인●● 제공과 맞지 않고, 이는 위 「시행규칙」 제13조의2 ‘의약품●●의 확인에 대한 사항’에 대한 것으로 근거법령을 기재하여야 했다.

또한 「기록물관리규정」 제4장 기록물평가심의회에서 기록물평가심의회 구성·기능·회의 등을 규정하고 있음에도 불구하고 「개인●●보호규정」 제 12조에 기록물평가심의회 구성·운영에 관하여 불필요하게 중복하여 기재하여 운영하고 있다.

조치할 사항 충남대학교병원장은

- ① 앞으로 개인●●보호위원회 개최 시 관련규정에 따라 제적위원 과반수 참석으로 위원회를 개최 할 수 있도록 관련 업무에 철저를 기하시고 (시정)
- ② 관계법령의 근거조문 및 타 규정의 내용을 확인하여 「개인●●보호규정」을 전반적으로 정비하고 개정하시기 바랍니다. (개선)